

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עידית סילמן

פ/921/25

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת שירותי הגמילה לאחריות קופות החולים וטיפול בהתמכרויות), התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בתוספת השנייה, בפרט 22א, בסופו יבוא –

"ג) סל שירותי בריאות הנפש לגמילה:

(1) שירותי אשפוז במוסדות משרד הבריאות (כולל עמותות הממומנות ע"י המשרד);

(2) שירותים מרפאתיים;

(3) גמילה תוך ביתית;

(4) מתן התכשירים המפורטים להלן במסגרת שירות מרפאתי לפי פסקה (2): Methadone, Buprenorphine, Buprenorphine+Naltrexone;

(5) טיפול על ידי צוות רב מקצועי בהתמכרויות שיכלול בין היתר רופא מומחה בפסיכיאטריה, פסיכולוג, עובד סוציאלי, ומרפא בעיסוק."

2. תיקון התוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 3, פרט משנה 3 שכותרתו "סל שירותי השלישית בריאות הנפש לגמילה" – יימחק.

דבר הסבר

ההתמכרויות מסוגים שונים הפכו לשכיחות, בין אם התמכרות לשימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים, התמכרות לתרופות מרשם, התמכרות התנהגותית וכדומה. ואולם, נושא זה נדחק לשוליים ולא נהנה מהקצאת משאבים מספקים.

בשנת 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה בשירותי בריאות הנפש. האחריות לטיפולים בתחום בריאות הנפש הועברה לקופות החולים, בעוד שהאחריות לטיפול בסוגיית ההתמכרויות נותרה במשרד הבריאות ובמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מטופלים המתמודדים עם הפרעות נפשיות מופנים לקבלת טיפול במסגרת קופות החולים בשל ההפרעה הנפשית. במידה ומתגלה תוך כדי הטיפול גם הפרעת

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

התמכרות, הם מופנים לטיפול במסגרות טיפוליות אחרות, כיוון שטיפולים אלו אינם מצויים תחת אחריותן של קופות החולים. פיצול זה גורם לקשיים רבים ולהחרפת הבעיות שהיו קיימות בתחום ההתמכרויות.

רוב המתמודדים עם הפרעת התמכרות סובלים גם מהפרעה נפשית. בחלק מהמקרים אותה הפרעה נפשית התפתחה כתוצאה מהפרעת ההתמכרות. ישנם מחקרים רבים בעולם המצביעים על הצורך שהטיפול בשתי המחלות (הפרעה נפשית והפרעת ההתמכרות) יהיה תחת אותו גוף מטפל על מנת לייצור רצף טיפולי מקצועי, יעיל ונאות.

לפיכך מוצע להעביר את תחום הגמילה והטיפול בהתמכרויות לאחריות קופות החולים, להשלים את הרפורמה בבריאות הנפש, ולייצר רצף טיפולי הולם שיסייע למתן טיפול מיטבי ויעיל. כמו כן, מוצע להוסיף לתוספת השנייה טיפול על ידי צוות רב מקצועי בהתמכרויות שיכלול בין היתר רופא מומחה בפסיכיאטריה, פסיכולוג, עובד סוציאלי, ומרפא בעיסוק, מה שיאפשר טיפול מיטבי במתמכר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/24/1828 ; פ/24/1917 ; פ/25/120).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/24/1405), על ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/24/2041) ועל ידי חברות הכנסת מיכל וולדיגר ואמילי חיה מואטי (פ/24/2155) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר (פ/25/3).

הצעת החוק זהה לפ/24/2041 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)